PERSONALWESEN · TAG 08 · DONNERSTAG, 05.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 1 · Verständnis und Begriffe · Lösung zur Selbstkontrolle

Flexible Arbeitszeit und Personaleinsatzplanung

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Wiederholung von Tag 08 zu Hause. Er enthält 12 offene Fragen zu flexiblen Arbeitszeitmodellen, rechtlichen Vorgaben und Personaleinsatzplanung. Planen Sie etwa 60 Minuten ein. Erlaubt sind das Skript von Tag 08, ein Taschenrechner und die Gesetzestexte zum ArbZG, TzBfG, BUrlG, JArbSchG, MuSchG, ArbSchG und BetrVG. Antworten Sie in ganzen Sätzen und nennen Sie bei Rechtsfragen den Paragrafen. Vergleichen Sie Ihre Antwort erst danach mit der Musterlösung und dem Erwartungshorizont.

Umfang 12 offene Fragen · etwa 60 Minuten · 59 Punkte.

Frage 1 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Begriffe Gleitzeitrahmen, Kernzeit und Funktionszeit. Zeigen Sie an einem Beispiel aus der Nordlicht Gruppe, welche Folge jede dieser Regeln für die Personaleinsatzplanung hat.

Musterlösung. Der Gleitzeitrahmen ist die Spanne vom frühesten möglichen Arbeitsbeginn bis zum spätesten möglichen Arbeitsende. In der Nordlicht Media liegt er zum Beispiel bei 07:00 bis 19:00 Uhr. Innerhalb dieses Rahmens wählen die Beschäftigten Beginn und Ende selbst. Die Kernzeit ist der Teil des Rahmens, in dem alle anwesend sein müssen, etwa 09:30 bis 15:00 Uhr. Eine Funktionszeit kann die Kernzeit ersetzen. Dann muss nur die Abteilung erreichbar sein, nicht jede einzelne Person. Für die Planung bedeutet der Gleitzeitrahmen, dass außerhalb davon niemand eingeplant wird. Die Kernzeit ist die einzige Zeit, die sicher planbar ist, deshalb gehören Kundentermine und Teambesprechungen dorthin. Bei einer Funktionszeit stimmt sich das Team ab, und die Planung achtet nur auf eine Mindestbesetzung der Abteilung, etwa in der Hausverwaltung der Nordlicht Immobilien. Mehrzeiten und Minderzeiten laufen auf ein Gleitzeitkonto. Die Höchstgrenzen des ArbZG gelten in allen Fällen (§ 3 ArbZG).

Das muss vorkommen. Gleitzeitrahmen als äußere Grenze für Beginn und Ende mit Beispiel. Kernzeit als Zeit mit Anwesenheitspflicht für alle. Funktionszeit als Erreichbarkeit der Abteilung statt jeder Person. Je Begriff eine Folge für die Planung, etwa Termine in der Kernzeit oder Mindestbesetzung. Hinweis auf Gleitzeitkonto oder auf die Grenzen des ArbZG.

Frage 2 · 4 Punkte · 5 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Beschreiben Sie, wie flexible Arbeitszeiten auf die Leistungserstellung eines Betriebs wirken. Nennen Sie zwei positive Wirkungen und zwei neue Anforderungen an die Personaleinsatzplanung. Beziehen Sie sich dabei auf zwei verschiedene Sparten der Nordlicht Gruppe.

Musterlösung. Leistungserstellung ist die Art, wie ein Betrieb seine Produkte und Dienstleistungen herstellt. Flexible Arbeitszeit sorgt dafür, dass Personal genau dann da ist, wenn Arbeit anfällt. Eine positive Wirkung ist die bessere Servicequalität. Im Kundenservice der Nordlicht Shop sind zu den Spitzenzeiten genug Personen am Telefon, die Wartezeiten sinken. Eine zweite positive Wirkung sind geringere Kosten durch weniger Leerlauf und weniger Überstundenzuschläge. Die Werkstatt der Nordlicht Automobile sammelt in der Reifensaison Plusstunden auf dem Arbeitszeitkonto und baut sie im Sommer ab, statt teure Überstunden zu bezahlen. Dafür wird die Einsatzplanung anspruchsvoller. Erstens müssen mehr Personen und mehr Varianten geplant werden, etwa Schichten, Teilzeit und Konten statt eines einzigen Plans. Zweitens müssen mehr Rechtsregeln gleichzeitig geprüft werden, etwa Höchstarbeitszeit, Pausen und Ruhezeiten nach dem ArbZG sowie die Mitbestimmung des Betriebsrats nach § 87 BetrVG (Albert, 2026).

Das muss vorkommen. Begriff Leistungserstellung erklärt. Zwei positive Wirkungen, zum Beispiel bessere Servicequalität, höhere Produktivität, weniger Leerlauf oder weniger Zuschläge. Zwei Anforderungen an die Planung, zum Beispiel mehr Varianten und Personen, mehr Abstimmung, mehr Rechtsprüfung. Beispiele aus zwei verschiedenen Sparten.

Frage 3 · 6 Punkte · 6 Min

Unterscheiden Sie Teilzeit nach § 8 TzBfG, Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG und Jobsharing nach § 13 TzBfG. Gehen Sie jeweils auf die Dauer, die Betriebsgröße und die Rückkehr zur früheren Arbeitszeit ein und nennen Sie je ein passendes Einsatzfeld bei Nordlicht.

Musterlösung. Die Teilzeit nach § 8 TzBfG ist eine unbefristete Verringerung der Arbeitszeit. Der Anspruch setzt voraus, dass das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht und der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer ohne Auszubildende beschäftigt. Ein Anspruch auf Rückkehr zur Vollzeit besteht nicht. Ein Einsatzfeld ist der Kundenservice der Nordlicht Shop, wo kurze Schichten Randzeiten abdecken. Die Brückenteilzeit nach § 9a TzBfG ist eine Verringerung für einen vorher festgelegten Zeitraum von 1 bis 5 Jahren. Sie setzt einen Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmern voraus. Nach dem Zeitraum kehrt die Person automatisch zur früheren Arbeitszeit zurück. Ein Beispiel ist eine Mitarbeiterin der Nordlicht Personal, die für drei Jahre weniger arbeiten möchte. Beim Jobsharing nach § 13 TzBfG teilen sich zwei oder mehr Personen einen Arbeitsplatz und stimmen die Zeiten selbst ab. Es ist unbefristet, eine Schwelle zur Betriebsgröße gibt es nicht, und ein Rückkehrrecht zur Vollzeit besteht nicht. Ein Beispiel sind zwei Hausverwalterinnen der Nordlicht Immobilien mit je 19,25 Stunden.

Das muss vorkommen. Teilzeit unbefristet, mehr als 6 Monate und mehr als 15 Arbeitnehmer, kein Rückkehrrecht. Brückenteilzeit 1 bis 5 Jahre, mehr als 45 Arbeitnehmer, automati-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

sche Rückkehr. Jobsharing geteilter Arbeitsplatz, keine Größenschwelle, kein Rückkehrrecht. Je Modell ein sinnvolles Beispiel aus der Nordlicht Gruppe. Paragrafen richtig zugeordnet.

Frage 4 · 4 Punkte · 4 Min

Erklären Sie den Unterschied zwischen mobilem Arbeiten und einem Telearbeitsplatz. Gehen Sie auf den Anspruch der Beschäftigten, auf die Ausstattung, auf die geltenden Schutzgesetze und auf die Rolle des Betriebsrats ein.

Musterlösung. Mobiles Arbeiten betrifft den Arbeitsort. Beschäftigte arbeiten von unterwegs oder zu Hause, ohne dass dort ein fester Arbeitsplatz eingerichtet ist. Ein gesetzlicher Anspruch auf mobiles Arbeiten besteht nicht, es braucht eine Vereinbarung. Ein Telearbeitsplatz ist dagegen nach § 2 Abs. 7 ArbStättV ein fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich. Wochenarbeitszeit und Dauer sind vereinbart, und der Arbeitgeber richtet den Platz ein. In beiden Fällen gelten das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitsschutzgesetz weiter. Höchstarbeitszeit, Pausen und Ruhezeit müssen also auch zu Hause eingehalten werden, und die Arbeitszeit ist zu erfassen. Bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit mit Informations- und Kommunikationstechnik hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG. Ein Beispiel ist ein Disponent der Nordlicht Logistik, der zwei Tage je Woche mobil arbeitet.

Das muss vorkommen. Mobiles Arbeiten ohne festen Platz, kein gesetzlicher Anspruch. Telearbeitsplatz fest eingerichtet, vereinbarte Zeit und Dauer, Einrichtung durch den Arbeitgeber, § 2 Abs. 7 ArbStättV. ArbZG und ArbSchG gelten in beiden Fällen. Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG.

Frage 5 · 6 Punkte · 6 Min

Unterscheiden Sie Ruhepause und Ruhezeit. Nennen Sie die Regeln für Erwachsene nach dem ArbZG und für Jugendliche nach dem JArbSchG und begründen Sie, warum der Unterschied für die Dienstplanung wichtig ist.

Musterlösung. Eine Ruhepause ist eine Unterbrechung innerhalb des Arbeitstages. Die Ruhezeit ist die freie Zeit zwischen dem Ende eines Arbeitstages und dem Beginn des nächsten. Für Erwachsene gilt nach § 4 ArbZG, dass bei mehr als 6 bis 9 Stunden Arbeit mindestens 30 Minuten und bei mehr als 9 Stunden mindestens 45 Minuten Pause nötig sind. Die Pausen stehen im Voraus fest, dürfen in Abschnitte von mindestens 15 Minuten geteilt werden, und niemand darf länger als 6 Stunden ohne Pause arbeiten. Die Ruhezeit beträgt nach § 5 ArbZG mindestens 11 Stunden. In Pflege, Krankenhäusern, Gaststätten und Verkehr darf sie um 1 Stunde verkürzt werden, wenn innerhalb eines Monats oder von 4 Wochen ausgeglichen wird. Für Jugendliche gilt nach § 11 JArbSchG eine Pause von 30 Minuten bei mehr als 4,5 bis 6 Stunden und von 60 Minuten bei mehr als 6 Stunden. Ihre Freizeit zwischen zwei Arbeitstagen beträgt nach § 13 JArbSchG mindestens 12 Stunden. Für die Dienstpla-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

nung ist der Unterschied wichtig, weil die Pause die Besetzung während der Schicht unterbricht und eingeplant werden muss, während die Ruhezeit den frühesten Beginn der nächsten Schicht bestimmt. So braucht eine Schicht von genau 6 Stunden im Kundenservice für Erwachsene keine Pause, für Jugendliche aber schon.

Das muss vorkommen. Pause innerhalb des Tages, Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen. ArbZG mit 30 und 45 Minuten, Abschnitte 15 Minuten, höchstens 6 Stunden ohne Pause, Ruhezeit 11 Stunden und Verkürzungsmöglichkeit. JArbSchG mit 30 und 60 Minuten und 12 Stunden Freizeit. Begründung für die Planung, etwa Besetzungslücke durch Pause und frühester Schichtbeginn durch Ruhezeit.

Frage 6 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie die Rangfolge von Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Arbeitsvertrag und Weisung. Erläutern Sie das Günstigkeitsprinzip und bilden Sie je ein zulässiges und ein unzulässiges Beispiel aus der Nordlicht Gruppe.

Musterlösung. Ganz oben stehen Gesetze und das Recht der Europäischen Union, zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz und das Bundesurlaubsgesetz. Darunter steht der Tarifvertrag, bei Nordlicht ein Haustarifvertrag. Dann folgen die Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, der Arbeitsvertrag und zuletzt die Weisung, mit der der Arbeitgeber etwa einzelne Schichten zuteilt. Grundsätzlich geht die höhere Ebene vor. Nach dem Günstigkeitsprinzip darf eine untere Ebene aber abweichen, wenn das für die Beschäftigten günstiger ist oder die höhere Ebene die Abweichung erlaubt (§ 4 Abs. 3 TVG). Zulässig ist, dass der Haustarif von Nordlicht 30 Urlaubstage gewährt, obwohl das Gesetz nur 20 Arbeitstage bei einer 5 Tage Woche verlangt. Unzulässig wäre ein Arbeitsvertrag in der Nordlicht Logistik mit regelmäßig 12 Stunden Arbeit am Tag, weil er gegen die Höchstgrenze von 10 Stunden nach § 3 ArbZG verstößt. Ebenso könnte ein Arbeitsvertrag keinen längeren Ausgleichszeitraum festlegen, das geht nach § 7 ArbZG nur über einen Tarifvertrag.

Das muss vorkommen. Fünf Ebenen in richtiger Reihenfolge. Höhere Ebene geht vor. Günstigkeitsprinzip mit § 4 Abs. 3 TVG. Ein zulässiges Beispiel zugunsten der Beschäftigten, etwa 30 Urlaubstage. Ein unzulässiges Beispiel mit Verstoß gegen ein Gesetz, etwa 12 Stunden täglich.

Frage 7 · 6 Punkte · 6 Min

Beschreiben Sie die Regeln des ArbZG zur Nachtarbeit und zur Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Begründen Sie, warum Nordlicht Gesundheit und Nordlicht Sport sonntags Personal einsetzen dürfen, der Kundenservice der Nordlicht Shop aber nicht.

Musterlösung. Nachtzeit ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr. Nachtarbeit liegt vor, wenn mehr als 2 Stunden der Arbeit in diese Zeit fallen (§ 2 und § 6 ArbZG). Die Arbeitszeit von Nacht- und Schichtarbeitnehmern ist nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen festzulegen. Nacht-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

arbeitnehmer haben Anspruch auf eine arbeitsmedizinische Untersuchung und auf einen angemessenen Ausgleich durch bezahlte freie Tage oder einen Zuschlag. Unter Voraussetzungen können sie auf einen Tagesarbeitsplatz umgesetzt werden. Eine Verlängerung auf 10 Stunden ist bei ihnen nur mit Ausgleich in 1 Kalendermonat oder 4 Wochen erlaubt. An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen dürfen Beschäftigte von 0 bis 24 Uhr grundsätzlich nicht arbeiten (§ 9 ArbZG). § 10 ArbZG nennt Ausnahmen, unter anderem für Pflege und Gesundheitswesen sowie für Freizeit- und Sporteinrichtungen. Deshalb dürfen der Pflegedienst der Nordlicht Gesundheit und das Fitnessstudio der Nordlicht Sport sonntags arbeiten lassen. Ein Kundenservice im Onlinehandel gehört nicht zu den Ausnahmen, deshalb bleibt er bei der Nordlicht Shop sonntags geschlossen. Wer sonntags arbeitet, braucht mindestens 15 freie Sonntage im Jahr und einen Ersatzruhetag innerhalb von 2 Wochen, bei Feiertagsarbeit innerhalb von 8 Wochen (§ 11 ArbZG).

Das muss vorkommen. Nachtzeit 23 bis 6 Uhr und Nachtarbeit ab mehr als 2 Stunden. Mindestens zwei Rechte der Nachtarbeitnehmer, etwa Untersuchung, Ausgleich, Umsetzung. Grundsätzliches Verbot an Sonn- und Feiertagen nach § 9 ArbZG. Ausnahmen nach § 10 ArbZG mit richtiger Zuordnung der drei Sparten. 15 freie Sonntage und Ersatzruhetag nach § 11 ArbZG.

Frage 8 · 5 Punkte · 5 Min

Unterscheiden Sie Schichtplan und Dienstplan. Begründen Sie anschließend, warum der Kundenservice der Nordlicht Shop mit Schichten von genau 6 Stunden statt mit Vollzeitschichten von 7,7 Stunden plant.

Musterlösung. Der Schichtplan legt fest, welche Schichten es gibt und wann sie beginnen und enden, im Kundenservice etwa die Frühschicht von 08:00 bis 14:00 Uhr und die Spätschicht von 14:00 bis 20:00 Uhr. Der Dienstplan ordnet diesen Schichten konkrete Personen zu, also zum Beispiel K1 am Montag in der Frühschicht. Beide zusammen bilden den Personaleinsatzplan. Die 12 Stunden Servicezeit von Montag bis Freitag lassen sich genau in zwei Schichten zu je 6 Stunden teilen. Wer genau 6 Stunden arbeitet, braucht keine Pause, weil die Pausenpflicht erst bei mehr als 6 Stunden beginnt (§ 4 ArbZG). So sind immer genau 4 Personen am Platz, ohne dass sich Schichten überlappen müssen. Eine Vollzeitschicht von 7,7 Stunden verlangt dagegen 30 Minuten Pause. Während der Pause fehlt eine Person, deshalb bräuchte man Überlappungen. Außerdem entstehen krumme Uhrzeiten, denn 7,7 Stunden plus Pause ergeben 8 Stunden und 12 Minuten Anwesenheit. Deshalb setzt Nordlicht Shop hier Teilzeitkräfte ein.

Das muss vorkommen. Schichtplan mit Schichtzeiten, Dienstplan mit Personenzuordnung. 12 Stunden genau in zwei Schichten zu 6 Stunden. Keine Pause bei genau 6 Stunden nach § 4 ArbZG. Lückenlose Besetzung ohne Überlappung. Nachteil der 7,7 Stunden Schicht mit Pause, Überlappung oder krummen Zeiten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 9 · 4 Punkte · 4 Min

Begründen Sie, warum ein Dienstplan ohne eingeplante Reserve in der Praxis nicht hält. Nennen Sie die Ausfallarten, die in der Nettojahresarbeitszeit berücksichtigt werden, und beschreiben Sie zwei Wege, eine Reserve zu schaffen.

Musterlösung. Ein Dienstplan ohne Reserve deckt nur den Normalfall ab. Im Kundenservice arbeiten alle acht Teilzeitkräfte an jedem Werktag. Fällt jemand aus, kann niemand einspringen, ohne die eigenen Vertragsstunden oder die Höchstarbeitszeit zu überschreiten. Urlaub, Feiertage und Krankheit kommen aber jedes Jahr sicher vor. Die Nettojahresarbeitszeit berücksichtigt genau diese Ausfälle. Bei Nordlicht werden von 2.002 Stunden brutto 231 Stunden Urlaub, 77 Stunden Feiertage und 97 Stunden Krankheit abgezogen, es bleiben 1.597 Stunden. Mit dieser Zahl wird der Personalbedarf berechnet. Ein erster Weg zur Reserve sind Springer, die keiner festen Schicht zugeordnet sind und bei Ausfällen einspringen. Ein zweiter Weg ist die Aufstockung von Teilzeitverträgen, sodass mehr Vertragsstunden zur Verfügung stehen. Eine eingeplante Reserve ist meist günstiger als dauernde Überstunden (Holtbrügge, 2026).

Das muss vorkommen. Begründung, dass der Plan nur den Normalfall abdeckt und Ausfälle sicher kommen. Urlaub, Feiertage und Krankheit als Ausfallarten, gern mit Zahlen aus Standardbeispiel A. Zwei Wege, etwa Springer, Aufstockung von Verträgen oder zusätzliche Teilzeitkräfte. Hinweis auf Kosten oder Gesundheit im Vergleich zu Überstunden.

Frage 10 · 5 Punkte · 5 Min

Erläutern Sie, bei welchen Fragen der Arbeitszeit der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 BetrVG mitbestimmt. Nennen Sie fünf Nummern mit je einem Beispiel aus der Nordlicht Gruppe und beschreiben Sie, was geschieht, wenn keine Einigung zustande kommt.

Musterlösung. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG bestimmt der Betriebsrat bei Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, bei den Pausen und bei der Verteilung auf die Wochentage mit. Dazu gehören die Schichtpläne im Kundenservice der Nordlicht Shop. Nach Nr. 3 bestimmt er bei einer vorübergehenden Verkürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit mit, etwa bei angeordneten Samstagsstunden im Lager der Nordlicht Logistik. Nach Nr. 5 bestimmt er bei Urlaubsgrundsätzen und beim Urlaubsplan mit, zum Beispiel bei der Urlaubssperre in der Reifensaison der Nordlicht Automobile. Nach Nr. 6 bestimmt er bei technischen Einrichtungen mit, die Verhalten oder Leistung überwachen können, also bei einer elektronischen Zeiterfassung oder Schichtplan-Software. Nach Nr. 14 bestimmt er bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit mit, etwa in der Nordlicht Media. In diesen Fällen hat der Betriebsrat ein echtes Mitbestimmungsrecht. Kommt keine Einigung zustande, entscheidet die Einigungsstelle. Ihr Spruch ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 76 BetrVG).

Das muss vorkommen. Nr. 2 Lage der Arbeitszeit und Schichtpläne, Nr. 3 Überstunden oder Kurzarbeit, Nr. 5 Urlaub, Nr. 6 Überwachungstechnik, Nr. 14 mobile Arbeit. Je Nummer ein

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

passendes Beispiel aus einer Sparte. Echte Mitbestimmung, ohne Einigung entscheidet die Einigungsstelle mit bindendem Spruch.

Frage 11 · 4 Punkte · 4 Min

Beschreiben Sie den aktuellen Stand der geplanten Reform des Arbeitszeitgesetzes. Nennen Sie drei geplante Inhalte und erklären Sie, nach welchem Recht die Personalabteilung heute ihre Dienstpläne prüfen muss.

Musterlösung. Seit dem 18. Juni 2026 ist ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bekannt (Deutsches Handwerksblatt, 2026). Bis Mitte September 2026 gab es keinen Kabinettsbeschluss, und die Koalition ist sich über Einzelheiten uneinig. Geplant ist erstens eine wöchentliche statt einer werktäglichen Höchstarbeitszeit, die nur durch Tarifvertrag mit besonderen Regeln zum Gesundheitsschutz eingeführt werden kann. Zweitens soll der Ausgleichszeitraum 4 statt 6 Monate betragen. Drittens sollen Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit elektronisch und grundsätzlich am selben Tag aufgezeichnet werden, mit Ausnahmen für Arbeitgeber mit bis zu 10 Arbeitnehmern (Verlag Dr. Otto Schmidt, 2026). Vertrauensarbeitszeit soll möglich bleiben, das Inkrafttreten ist zum 1. Januar 2027 geplant. Heute gilt weiter das bisherige Recht. Die Personalabteilung prüft also mit 8 Stunden je Werktag, höchstens 10 Stunden mit Ausgleich in 6 Monaten oder 24 Wochen (§ 3 ArbZG). Die Arbeitszeit ist schon heute zu erfassen, in welcher Form, ist frei (BAG, 2022).

Das muss vorkommen. Referentenentwurf seit Juni 2026, kein Kabinettsbeschluss, nicht beschlossen. Drei Inhalte, etwa Wochenhöchstarbeitszeit nur per Tarifvertrag, 4 Monate Ausgleich, elektronische taggleiche Aufzeichnung, Ausnahme bis 10 Arbeitnehmer, geplanter Start 1. Januar 2027. Heute gilt § 3 ArbZG mit 8 und 10 Stunden. Erfassungspflicht schon heute nach BAG 2022.

Frage 12 · 5 Punkte · 5 Min

Erklären Sie, nach welchen Grundsätzen Urlaub nach § 7 BUrlG verteilt und übertragen wird. Gehen Sie auf die Wünsche der Beschäftigten, auf dringende betriebliche Belange, auf soziale Gesichtspunkte, auf die Übertragung ins Folgejahr und auf den Hinweis zum Verfall ein.

Musterlösung. Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Wünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen (§ 7 Abs. 1 BUrlG). Der Arbeitgeber darf davon nur abweichen, wenn dringende betriebliche Belange entgegenstehen oder wenn Wünsche anderer Beschäftigter aus sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen. Ein dringender betrieblicher Belang ist etwa die Reifensaison in der Werkstatt der Nordlicht Automobile oder das Weihnachtsgeschäft der Nordlicht Shop. Soziale Gesichtspunkte sind zum Beispiel schulpflichtige Kinder in den Ferien oder der Urlaub des Ehepartners. Der Urlaub ist im laufenden Kalenderjahr zu nehmen. Eine Übertragung ins Folgejahr ist nur aus dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen möglich, dann muss er bis zum 31. März genommen werden (§ 7 Abs. 3

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

BUrlG). Der Urlaub verfällt aber nur, wenn der Arbeitgeber die Beschäftigten rechtzeitig aufgefordert hat, ihn zu nehmen, und auf den drohenden Verfall hingewiesen hat. Deshalb prüft die Personalabteilung im Herbst den Resturlaub. Urlaubsgrundsätze und Urlaubsplan bestimmt der Betriebsrat mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG).

Das muss vorkommen. Wünsche grundsätzlich berücksichtigen. Ausnahmen dringende betriebliche Belange und sozial vorrangige Wünsche, je mit Beispiel. Übertragung nur aus dringenden Gründen bis 31. März. Verfall nur nach Aufforderung und Hinweis durch den Arbeitgeber. Gern Hinweis auf die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG.

Selbsteinschätzung

Gesamtpunktzahl 59.

Prozent	Note	Punkte
ab 92 Prozent	sehr gut (1)	ab 54 Punkte
ab 81 Prozent	gut (2)	ab 48 Punkte
ab 67 Prozent	befriedigend (3)	ab 40 Punkte
ab 50 Prozent	ausreichend (4)	ab 30 Punkte
ab 30 Prozent	mangelhaft (5)	ab 18 Punkte
unter 30 Prozent	ungenügend (6)	darunter

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.